Droit pénal spécial

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-06

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Après le droit pénal général, le droit pénal spécial étudie les incriminations une à une, comme autant de définitions à lire et à appliquer. La méthode du cours est constante : pour chaque famille, repérer la condition préalable, décomposer l'élément matériel et l'élément moral, puis qualifier selon le protocole appris en droit pénal général. Les atteintes volontaires et involontaires à la personne sont présentées au niveau des constructions juridiques — le couple intention et résultat, la préméditation, l'architecture de la faute — sans aucun scénario. L'entraînement concret porte sur les atteintes aux biens, sobres et documentées : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, puis le recel et le blanchiment comme infractions de conséquence, avant une cartographie des infractions contre l'ordre public et deux études de cas complètes. Les peines ne sont jamais chiffrées : elles se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Méthode et objet du droit pénal spécial
• Leçon 2 — Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité corporelle : présentation
• Leçon 3 — Les atteintes involontaires à la personne : présentation
• Leçon 4 — Le vol et les atteintes aux biens : éléments constitutifs
• Leçon 5 — L'escroquerie et l'abus de confiance : présentation
• Leçon 6 — Le recel et le blanchiment : aperçu
• Leçon 7 — Les infractions contre l'ordre public : aperçu
• Leçon 8 — Études de cas pratiques
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit pénal général a fourni les règles du jeu, communes à toutes les infractions : la légalité, les éléments, la tentative, la participation, la peine. Le droit pénal spécial change d'échelle : il ouvre le catalogue des incriminations et les étudie une à une, famille par famille. Chaque texte y définit une infraction particulière, en protégeant un intérêt déterminé — la personne, les biens, la confiance publique, l'ordre public. Savoir lire ces définitions, les décomposer et les appliquer à des faits est le geste central du pénaliste : c'est la qualification, déjà rencontrée en droit pénal général, qui devient ici un entraînement systématique. C'est aussi la partie du droit pénal qui évolue le plus visiblement : le législateur y crée, y déplace et y abroge des définitions au gré des besoins de la société, ce qui rend la méthode de lecture plus précieuse encore que la mémoire des textes du moment.

La méthode du cours ne variera pas. Pour chaque incrimination, on procédera comme devant une définition : identifier la condition préalable que le texte suppose, décomposer l'élément matériel — comportement, résultat, circonstances —, préciser l'élément moral — intention ou faute —, et renvoyer l'élément légal au texte en vigueur, qui seul fixe la peine. Les peines ne seront donc jamais chiffrées dans ce cours : ni durées, ni montants. Elles se lisent dans le Code pénal du Mali, dans sa version en vigueur publiée au Journal officiel, à laquelle chaque corrigé renvoie, comme dans les cours précédents de la filière. Les incriminations elles-mêmes,

lorsqu'il faudra en décomposer une de près, seront des textes d'exercice rédigés pour ce cours et étiquetés comme tels : ils apprennent à lire, ils ne remplacent jamais le texte officiel, seul détenteur de la définition complète et de la peine.

Le plan suit les grandes familles du catalogue. La méthode d'abord (leçon 1), puis les atteintes à la personne, présentées au niveau des constructions juridiques : les atteintes volontaires, graduées par le couple intention et résultat (leçon 2), et les atteintes involontaires, ordonnées par l'architecture de la faute (leçon 3). L'entraînement concret portera ensuite sur les atteintes aux biens — le vol (leçon 4), l'escroquerie et l'abus de confiance (leçon 5), le recel et le blanchiment (leçon 6) — avant une cartographie des infractions contre l'ordre public (leçon 7) et des études de cas complètes (leçon 8). Aucun fait divers, aucune affaire réelle, aucun scénario violent : les dossiers sont fictifs, sobres, et pensés pour faire travailler la qualification, rien d'autre.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Lire une incrimination comme une définition : repérer la condition préalable, décomposer les éléments matériel et moral et formuler les questions de qualification qu'elle pose.
- Distinguer, au niveau des constructions juridiques, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité corporelle selon le couple intention et résultat, et définir la préméditation comme notion doctrinale.
- Analyser une atteinte involontaire selon l'architecture faute, résultat et causalité, sur des situations non violentes de la vie courante.
- Décomposer le vol — chose d'autrui, soustraction, intention frauduleuse — et le distinguer de ses infractions voisines.
- Trancher la frontière entre escroquerie et abus de confiance par la cause de la remise et le moment où naît l'intention frauduleuse.
- Qualifier le recel et le blanchiment comme infractions de conséquence, en identifiant leurs éléments et leurs mécanismes généraux.
- Cartographier les grandes familles d'infractions contre l'ordre public et analyser le faux et l'usage de faux en éléments constitutifs.
- Conduire une qualification complète, selon le protocole du droit pénal général, sur des cas pratiques d'atteintes aux biens.

Leçon 1 — Méthode et objet du droit pénal spécial

Le droit pénal spécial a pour objet l'étude des infractions prises individuellement. Là où le droit pénal général énonce des règles transversales — il n'est pas d'infraction sans texte, sans fait matériel, sans élément moral —, le droit pénal spécial descend dans le détail de chaque définition : ce texte-ci punit telle atteinte aux biens, ce texte-là telle atteinte à la confiance publique. Les deux disciplines sont inséparables : le général fournit la grille, le spécial fournit les définitions auxquelles la grille s'applique. Un étudiant qui connaîtrait toutes les incriminations sans la méthode du général ne saurait pas les lire ; un étudiant qui connaîtrait la méthode sans aucune incrimination

n'aurait rien à qualifier. Ce cours suppose donc le droit pénal général acquis, et il s'y réfère constamment.

Lire une incrimination comme une définition suppose d'y repérer quatre pièces. D'abord, la condition préalable : ce que le texte suppose avant même le comportement — pour le vol, que la chose appartienne à autrui ; pour l'abus de confiance, qu'une remise régulière ait précédé. Ensuite, l'élément matériel : le comportement décrit — action ou abstention —, le résultat lorsqu'il en est exigé un, et les circonstances que le texte retient comme des modalités de l'infraction ou de sa gravité. Ensuite, l'élément moral : l'intention, avec ses degrés, ou la faute d'imprudence lorsque le texte la retient. Enfin, l'élément légal : le renvoi au texte en vigueur, qui seul dit la qualification complète et la peine encourue — et que ce cours, fidèle à sa prudence, ne reproduit ni ne chiffre jamais.

Classer les incriminations par l'intérêt protégé — le bien juridique — n'est pas un raffinement d'école : c'est un instrument de travail. L'intérêt protégé guide l'interprétation, car les termes d'un texte se comprennent à la lumière de ce qu'il protège ; il guide aussi le choix entre qualifications concurrentes, car un même fait peut entrer dans plusieurs définitions, et la doctrine ordonne alors les textes — la règle spéciale l'emporte sur la générale, l'infraction consommée absorbe celle qui n'en est que le moyen. Retenir les grandes familles — atteintes aux personnes, atteintes aux biens, atteintes à la confiance et à l'ordre publics —, c'est donc se donner une carte du catalogue avant de le parcourir. Ce cours la suit : personnes d'abord, en constructions ; biens ensuite, en dossiers ; ordre public enfin, en cartographie.

L'essentiel
Le droit pénal spécial étudie chaque incrimination comme une définition : condition préalable, élément matériel, élément moral, élément légal renvoyé au texte en vigueur. Les incriminations se classent par l'intérêt protégé, et cette carte guide l'interprétation comme le choix entre qualifications concurrentes.

Exemple — Fiche de lecture d'une incrimination d'exercice (texte E.1, rédigé pour ce cours)

```
FICHE DE LECTURE — TEXTE D'EXERCICE E.1
(infraction rédigée pour ce cours ;
sa peine, fictive, n'est pas énoncée :
elle se lirait dans le texte en vigueur)

TEXTE E.1
« Est puni le fait de soustraire
frauduleusement une chose
appartenant à autrui. »

DÉCOMPOSITION
Bien juridique protégé :
la propriété d'autrui.
Condition préalable :
une chose — et qu'elle appartienne
à autrui, non à l'auteur.
Élément matériel :
la soustraction, c'est-à-dire la
prise de possession de la chose
contre la volonté de celui qui la
détient légitimement.
Élément moral :
« frauduleusement » : l'intention de
se comporter en propriétaire de la
chose d'autrui.

QUESTIONS DE QUALIFICATION
QUE LE TEXTE POSE
1. La chose a-t-elle été remise ou
prise ? (frontière avec les
infractions de remise, leçon 5)
2. La chose était-elle encore à
autrui au moment du fait ?
(chose abandonnée : pas d'autrui)
3. L'auteur avait-il l'intention
d'appropriation, ou un simple
usage suivi de restitution ?
```

À retenir

- Droit pénal spécial = le catalogue des incriminations, lu définition par définition ; droit pénal général = la grille qui sert à les lire.
- Quatre pièces à repérer dans tout texte : condition préalable, élément matériel, élément moral, élément légal.
- Le classement par intérêt protégé guide l'interprétation et départage les qualifications concurrentes.

Exercice

Voici un second texte d'exercice, E.2, rédigé pour ce cours : « Est puni le fait de détourner une chose qui avait été remise à charge de la rendre ou d'en faire un usage déterminé. » Décompose ce texte selon la fiche de lecture de l'exemple : bien protégé, condition préalable, élément matériel, élément moral. Formule ensuite deux questions de qualification que le texte pose.

✔ Corrigé
Bien protégé : la propriété d'autrui, mais atteinte par le canal d'une confiance préalable — le texte protège aussi la sécurité des remises. Condition préalable : une remise régulière de la chose, opérée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; sans cette remise préalable, le texte ne s'applique pas, et c'est toute sa différence avec le texte E.1. Élément matériel : le détournement, c'est-à-dire un comportement incompatible avec la charge de la remise — garder, employer à un autre usage, disposer de la chose comme sien. Élément moral : une intention de détournement, qui se situe nécessairement après la remise, puisque la définition suppose une remise d'abord régulière. Deux questions de qualification : la remise était-elle assortie d'une charge déterminée — rendre, représenter, usage fixé — ou d'un transfert de propriété, qui exclurait le texte ? Et le comportement reproché manifeste-t-il un détournement, ou seulement un retard ou une inexécution, qui relèveraient du seul droit civil ? Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité corporelle : présentation

Cette leçon présente les atteintes volontaires à la personne au seul niveau où un cours écrit doit les traiter : celui des constructions juridiques. Les textes qui protègent la vie et l'intégrité corporelle ordonnent leurs définitions autour d'un couple de variables : l'intention de l'auteur et le résultat survenu. Premier cas de figure : l'intention est dirigée vers la vie elle-même, et le résultat mortel survient — la construction est complète, intention et résultat coïncident. Deuxième cas : l'intention est dirigée vers la vie, mais le résultat ne survient pas — on retombe sur la tentative, étudiée en droit pénal général, dont les critères s'appliquent ici sans particularité nouvelle. Troisième cas, le plus discuté : l'intention est dirigée vers l'intégrité corporelle seulement, mais le résultat dépasse l'intention et atteint la vie. La doctrine discute la place de cette construction intermédiaire : le résultat, non voulu, aggrave la réponse au-delà de ce qui était recherché, et les textes la rangent tantôt près des atteintes volontaires, tantôt dans une catégorie propre. L'étudiant retiendra le raisonnement, qui vaut partout : qualifier, c'est d'abord établir ce qui a été voulu, puis ce qui est advenu, puis lire dans le texte comment il articule les deux.

La préméditation est la seconde notion structurante de la matière. Elle ne désigne ni un geste, ni une technique : c'est une qualité de l'intention. L'intention est préméditée lorsqu'elle a été formée avant l'action, avec réflexion, et maintenue jusqu'à elle — l'auteur a, selon la formule doctrinale classique, délibéré son dessein. À l'inverse, l'intention peut naître dans l'instant, sous le coup d'une émotion ou d'un emportement : elle n'en est pas moins une intention, et l'atteinte demeure volontaire, mais la construction change de degré. La fonction de la préméditation dans les textes est constante : elle marque le degré le plus élevé de la résolution coupable, parce qu'elle suppose que l'auteur a eu le temps de la réflexion et a persisté. Sa preuve obéit aux règles ordinaires de l'élément moral : elle s'établit par des indices extérieurs établis au

dossier — propos tenus, préparatifs constatés, cohérence du comportement —, jamais par la seule gravité du résultat, qui ne dit rien, à lui seul, de la réflexion qui l'a précédé.

Pour les atteintes à l'intégrité corporelle sans résultat mortel, les textes graduent leurs définitions selon le résultat : l'atteinte simple, puis des degrés croissants que chaque texte définit — notamment par la durée des conséquences pour la victime ou par leur caractère durable. Deux vigilances s'imposent à l'étudiant. La première est la frontière avec les atteintes involontaires, traitée à la leçon suivante : dès que l'intention d'atteindre la personne disparaît, la construction change entièrement et repose sur une faute. La seconde est la place de la tentative : les atteintes volontaires à l'intégrité ne la connaissent pas toujours, car tout dépend du moment où le texte fait commencer l'infraction — infraction de résultat ou infraction de comportement. Enfin, les justifications étudiées en droit pénal général — notamment la légitime défense — trouvent ici leur champ d'application principal : devant une atteinte volontaire alléguée, vérifier l'existence d'un fait justificatif fait partie du protocole, avant toute conclusion.

L'essentiel
Les atteintes volontaires à la personne se construisent sur le couple intention et résultat : intention dirigée vers la vie ou vers l'intégrité, résultat survenu ou non. La préméditation est une qualité de l'intention — formée avec réflexion et maintenue — qui marque le degré le plus élevé de la résolution coupable.

Exemple — Tableau des distinctions : critères abstraits, sans cas

```
GRILLE DE DISTINCTION — CRITÈRES
(aucun fait : seulement des critères
à appliquer au texte en vigueur)

CONSTRUCTION 1
Intention : dirigée vers la vie.
Résultat : la mort survient.
→ Intention et résultat coïncident :
construction complète.

CONSTRUCTION 2
Intention : dirigée vers la vie.
Résultat : la mort ne survient pas.
→ Renvoi à la tentative (droit pénal
général) : commencement d'exécution
et absence de désistement.

CONSTRUCTION 3
Intention : dirigée vers l'intégrité
corporelle seulement.
Résultat : la mort survient, sans
avoir été voulue.
→ Construction intermédiaire,
discutée en doctrine : le texte
décide de son rangement.

CONSTRUCTION 4
Intention : dirigée vers l'intégrité.
Résultat : atteinte à l'intégrité,
graduée par le texte selon ses
conséquences.

POINTS DE VIGILANCE
- Ne jamais déduire l'intention du
seul résultat.
- Vérifier toujours un éventuel fait
justificatif avant de conclure.
- La préméditation qualifie
l'intention, pas le geste.
```

À retenir

- Qualifier une atteinte volontaire, c'est établir séparément ce qui a été voulu et ce qui est advenu, puis lire leur articulation dans le texte.
- La préméditation est une qualité de l'intention — dessein formé avec réflexion et maintenu — et non une manière d'agir.
- Le résultat seul ne prouve ni l'intention, ni la préméditation : l'élément moral s'établit par des indices extérieurs au dossier.

Exercice

Trois textes d'exercice, rédigés pour ce cours, définissent des atteintes volontaires : E.3 vise « le fait de donner volontairement la mort à autrui » ; E.4 vise « le fait de porter volontairement atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, lorsque la mort s'ensuit

sans avoir été voulue » ; E.5 vise « le fait, avec préméditation, de donner volontairement la mort à autrui ». Pour chaque texte, indique : l'objet de l'intention exigée, le rôle du résultat dans la définition, et ce qui distingue le texte des deux autres. Aucun fait n'est à inventer : l'exercice porte sur les seules définitions.

✔ Corrigé
Texte E.3 : l'intention exigée est dirigée vers la vie — il faut la volonté du résultat mortel ; le résultat, la mort, est un élément de la définition : sans lui, on quitte ce texte pour celui de la tentative. Le texte se distingue par la coïncidence pleine de l'intention et du résultat. Texte E.4 : l'intention exigée est dirigée vers l'intégrité corporelle seulement ; le résultat mortel intervient dans la définition alors même qu'il n'a pas été voulu : c'est la construction intermédiaire, dont l'étudiant doit repérer le trait distinctif — le résultat dépasse l'intention, et le texte, par hypothèse d'exercice, rattache néanmoins la qualification à la famille des atteintes volontaires, avec une gravité propre. Texte E.5 : même intention et même résultat que E.3, mais l'intention est qualifiée par la préméditation, c'est-à-dire un dessein formé avant l'action, avec réflexion, et maintenu ; le trait distinctif n'est ni l'objet de l'intention ni le résultat, mais la qualité de la résolution. L'exercice montre la méthode : à résultat égal, tout se joue dans l'élément moral, qui se lit dans la définition avant de se prouver dans les faits. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les atteintes involontaires à la personne : présentation

Les atteintes involontaires reposent sur une architecture entièrement différente de la précédente : l'auteur n'a voulu ni le résultat, ni même, le plus souvent, le comportement dans sa dimension dommageable. La réponse pénale, lorsqu'elle existe, tient à une faute — et toute la construction s'ordonne en trois questions. Première question : une faute est-elle caractérisée ? Deuxième question : un dommage, correspondant à celui que le texte vise, est-il survenu ? Troisième question : la faute a-t-elle causé le dommage ? Si l'une des trois réponses est négative, la qualification involontaire échoue, quand bien même un préjudice réel existerait — il relèvera alors, le cas échéant, de la seule réparation civile. Cette architecture, héritée de la responsabilité civile étudiée dans la filière, prend en droit pénal une exigence supplémentaire : la faute doit être établie avec la rigueur qu'impose la légalité, sans présomption tirée du seul dommage.

La faute involontaire prend classiquement trois figures, que les textes énumèrent et que la doctrine ordonne. L'imprudence : agir sans les précautions que la situation commandait. La négligence : omettre de faire ce qu'il fallait faire — vérifier, fermer, signaler, entretenir. Et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par un texte ou un règlement : la faute se lit alors directement dans la violation de la règle écrite. L'appréciation se fait par comparaison avec le comportement qu'aurait eu, placé dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et compétente pour la tâche — en tenant compte, in concreto, des moyens et des informations dont disposait l'auteur. Les exemples sobres de la filière suffisent à

illustrer la matière : une vanne laissée ouverte après une intervention, une enseigne ou un objet mal fixé qui chute et endommage un bien, un animal laissé en divagation qui renverse un étal. Lorsque le même type de manquement produit un dommage à une personne, c'est la même architecture qui s'applique : faute, résultat visé par le texte, causalité — le cours n'a pas besoin d'autres exemples pour l'enseigner.

Le lien de causalité est le point de fragilité ordinaire de ces dossiers. Le droit pénal général a présenté les théories en présence — équivalence des conditions, causalité adéquate — ; en matière involontaire, l'enjeu est concret : la chaîne qui mène de la faute au dommage est souvent longue, traversée par d'autres comportements. Il faut donc vérifier que la faute a réellement contribué au résultat, et non seulement qu'elle l'a précédé dans le temps. Une faute sans lien avec le dommage ne fonde rien ; un dommage sans faute ne fonde rien non plus. Retenir enfin la différence de nature avec la leçon précédente : dans les atteintes volontaires, le résultat voulu est au cœur de la définition ; dans les atteintes involontaires, le résultat n'est jamais voulu, et c'est la qualité du comportement — sa distance avec la prudence requise — qui porte toute la qualification. Confondre les deux architectures est l'erreur classique des premiers dossiers.

L'essentiel
Une atteinte involontaire suppose trois conditions réunies : une faute — imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence —, un dommage correspondant à celui que vise le texte, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le résultat n'y est jamais voulu : tout repose sur la qualité du comportement.

Exemple — Dossier fictif d'imprudence non violente : la vanne non fermée, qualifiée en éléments

```
DOSSIER D'EXERCICE — LA VANNE
(faits fictifs, dommage matériel)

LES FAITS
Un gardien d'immeuble fictif intervient
sur une installation d'eau commune.
À la fin de l'intervention, il omet de
refermer une vanne qu'il avait ouverte
et ne vérifie pas l'étanchéité.
Pendant la nuit, l'eau s'écoule et
endommage les marchandises stockées
dans l'atelier situé en dessous.

LA FAUTE — À ÉTABLIR
- Obligation de prudence : les règles
de l'art de son métier et la consigne
écrite du service imposent fermeture
et vérification.
- Manquement : ni fermeture, ni
vérification. → Négligence
caractérisée au niveau des faits.

LE RÉSULTAT
Un dommage matériel : marchandises
détériorées. (Si le texte visé exige
un dommage d'une autre nature,
la qualification sous ce texte
échoue : lire le texte en vigueur.)

LA CAUSALITÉ
L'écoulement procède directement de
la vanne restée ouverte ; aucun
événement intermédiaire ne s'est
interposé. → Lien direct.

CONCLUSION D'ÉCOLE
L'architecture involontaire est
réunie au niveau des éléments.
Qualification précise et peine :
dans le texte en vigueur.
Variante : si la vanne, vérifiée
selon les règles, avait cédé seule,
la faute disparaîtrait — et avec
elle l'infraction, le dommage
restant un litige civil éventuel.
```

À retenir

• Trois questions, toujours dans l'ordre : faute caractérisée ? dommage visé par le texte ? causalité entre la faute et le dommage ?

• La faute involontaire prend trois figures : imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

• Le seul dommage ne prouve pas la faute, et la seule faute ne suffit pas sans lien avec le dommage.

Exercice

Dans le quartier fictif de Zambougou, un commerçant fait fixer l'enseigne de sa boutique par un artisan. Quelques semaines plus tard, l'enseigne se détache, tombe sur l'auvent du voisin et l'endommage. Aucune personne n'est touchée. Analyse, selon l'architecture de la leçon, la situation de l'artisan et celle du commerçant : pour chacun, quelle faute pourrait être recherchée, à quelle condition, et quel rôle joue la causalité ?

✔ Corrigé

Pour l'artisan : la faute à rechercher est un manquement aux règles de l'art de son métier — fixation insuffisante, mauvais choix des fixations —, qui relève de l'imprudence ou de la négligence professionnelle ; elle suppose d'établir, par examen technique du dossier fictif, que la fixation ne correspondait pas à ce qu'un professionnel raisonnablement compétent aurait fait. La causalité est directe si la chute procède de cette fixation défaillante ; elle s'effacerait si la chute tenait à un événement étranger à son travail, par exemple la détérioration ultérieure du support par un tiers. Pour le commerçant : aucune faute ne découle automatiquement de sa qualité de commanditaire ; il faudrait établir un manquement qui lui soit propre — par exemple avoir constaté un jeu anormal de l'enseigne, en avoir été alerté, et n'avoir ni fait vérifier ni signalé le danger : la faute serait alors une négligence par abstention, à condition que le dossier établisse qu'il connaissait le risque. À défaut, sa responsabilité resterait éventuellement civile, sans qualification pénale involontaire. Le dossier enseigne la règle de méthode : en matière involontaire, on ne raisonne jamais « un dommage, donc un coupable », mais personne par personne, faute par faute, lien par lien. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le vol et les atteintes aux biens : éléments constitutifs

Le vol est l'infraction de référence des atteintes aux biens, et sa définition — déjà lue en texte d'exercice à la leçon 1 — se décompose en trois éléments qui en font un modèle du genre. Le premier est la chose : une chose corporelle, susceptible d'appropriation, dont les textes et la doctrine discutent les marges — la chose doit pouvoir être déplacée ou, à tout le moins, passée sous le contrôle de l'auteur. Le deuxième est la qualité de cette chose : elle doit appartenir à autrui. La chose sans maître, la chose abandonnée par son propriétaire, la chose qui appartient déjà à l'auteur échappent à la définition — avec une discussion classique pour les choses égarées : la chose perdue n'est pas abandonnée, elle demeure la chose d'autrui, et la garder peut entrer dans la définition. Le troisième élément est le cœur de l'infraction : la soustraction, c'est-à-dire la prise de possession de la chose contre la volonté de celui qui la détient légitimement. L'élément moral la complète : l'intention frauduleuse, la volonté de se comporter en propriétaire de la chose d'autrui, fût-ce pour un temps.

La soustraction mérite un examen propre, car c'est elle qui trace la frontière du vol. Elle suppose que la chose passe sous la maîtrise de l'auteur sans que le détenteur légitime l'y ait remise : là où il y a remise volontaire de la chose, il n'y a pas

soustraction, et l'analyse doit se déplacer vers les infractions de remise — abus de confiance si la remise était régulière, escroquerie si elle a été déterminée par une tromperie. La doctrine discute les remises limites : la remise de la seule détention matérielle — tenir un objet le temps d'un examen, par exemple — ne vaut pas remise de la possession, et emporter la chose peut demeurer une soustraction ; la remise obtenue par une erreur spontanée du remettant fait débat, tranché par les textes et leur interprétation. Les circonstances — la nuit, l'effraction entendue comme le franchissement d'un dispositif de fermeture, la réunion de plusieurs auteurs, la qualité de l'auteur ou de la victime — sont des modalités que les textes retiennent pour graduer la réponse : elles ne changent pas la structure de la définition, elles la modulent, et l'étudiant doit apprendre à les traiter après les éléments, jamais avant.

Autour du vol gravite une constellation d'infractions voisines, qu'il faut distinguer avec soin car les confusions y sont fréquentes. L'extorsion et le chantage reposent sur une remise obtenue par la contrainte ou la menace : la victime remet, mais sous pression — ni soustraction franche, ni tromperie : une famille propre. Les destructions et dégradations punissent l'atteinte au bien sans aucune intention d'appropriation : le résultat est un dommage, pas un enrichissement. Certaines définitions visent enfin le fait de se faire servir un bien ou un service en sachant ne pouvoir le payer : ni soustraction, ni remise trompée, mais une consommation de mauvaise foi que les textes traitent à part. La méthode reste celle de la leçon 1 : devant un fait d'atteinte aux biens, on commence par demander comment la chose a changé de mains — prise, remise, ou aucun transfert —, et c'est cette première réponse qui oriente toute la qualification.

L'essentiel
Le vol réunit trois conditions : une chose, appartenant à autrui, soustraite — prise contre la volonté du détenteur légitime — avec l'intention de se comporter en propriétaire. La remise volontaire exclut la soustraction et déplace l'analyse vers l'abus de confiance ou l'escroquerie.

Exemple — Dossier fictif complet : le téléphone de l'atelier, éléments cochés un à un — et la variante qui déplace la qualification

```
DOSSIER D'EXERCICE — LE TÉLÉPHONE
(faits fictifs, atelier de réparation)

LES FAITS
Dans un atelier fictif de réparation,
un client a déposé son téléphone sur
l'établi du technicien. Un visiteur,
profitant d'une absence momentanée,
prend le téléphone, le glisse dans sa
poche et quitte l'atelier.

ÉLÉMENTS — CONTRÔLE UN À UN
[x] Une chose : le téléphone, chose
corporelle susceptible
d'appropriation.
[x] La chose d'autrui : elle
appartient au client, non au
visiteur.
[x] Une soustraction : aucune remise
n'a eu lieu ; prise contre la
volonté du détenteur légitime
(le technicien, dépositaire).
[x] Intention frauduleuse : il
emporte la chose et la soustrait
aux recherches (propriétaire).
→ Qualification de vol réunie au
niveau des éléments.

LA VARIANTE QUI DÉPLACE TOUT
Même atelier, mêmes personnes :
cette fois, le technicien a PRÊTÉ
le téléphone du client au visiteur
pour passer un appel, et le visiteur
part avec l'appareil.
→ Il y a eu remise : la soustraction
disparaît. L'analyse se déplace
vers le détournement d'une chose
remise (leçon 5), en discutant
la qualité de la remise faite par
un dépositaire.

LEÇON DU DOSSIER
Le premier fait à établir est
toujours le mode de changement
de mains : prise ou remise.
```

À retenir

• Trois contrôles pour le vol : une chose, la chose d'autrui, une soustraction accompagnée de l'intention frauduleuse.

• La remise volontaire exclut la soustraction : elle oriente vers l'abus de confiance ou l'escroquerie selon sa cause.

• Circonstances — nuit, effraction, réunion — : des modalités qui graduent, traitées après les éléments, jamais avant.

Exercice

Classe et justifie, pour chacun des trois faits fictifs suivants, la qualification qui s'ouvre ou la difficulté qui se pose : a) une employée emporte chez elle, sans autorisation, un outil de l'atelier, dans l'intention établie de le rapporter après un dépannage personnel ; b) un passant ramasse un portefeuille tombé sur la voie publique, constate qu'il contient l'identité de son propriétaire, et décide de le garder ; c) un collègue prend discrètement, sur le porte-manteaux commun, le parapluie d'un autre collègue un jour de pluie, et ne le rapporte jamais.

✔ Corrigé

Fait a) : l'élément matériel d'une prise sans remise est présent, mais l'élément moral fait difficulté : l'intention établie est un usage temporaire suivi de restitution, non le comportement en propriétaire. La doctrine discute ces emprunts non autorisés ; la position d'école est la prudence : sans intention d'appropriation, la qualification de vol n'est pas réunie au niveau des éléments, et le fait relève d'abord d'une faute professionnelle ou d'un litige civil — tout en notant que si l'outil n'avait pas été rapporté, l'analyse de l'intention changerait. Fait b) : la chose égarée n'est pas une chose abandonnée : elle demeure la chose d'autrui, identifiée de surcroît ; la garder, en connaissance de cause, réunit la soustraction — entendue comme la mise sous sa maîtrise contre la volonté du propriétaire — et l'intention frauduleuse : la qualification de vol s'ouvre. Fait c) : prise sans remise d'une chose d'autrui, suivie d'une conservation définitive : les éléments du vol sont réunis, la modicité de la chose étant sans effet sur la structure de la définition — elle relèvera, le cas échéant, de la réponse que le texte en vigueur organise. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 5 — L'escroquerie et l'abus de confiance : présentation

L'escroquerie est l'infraction de la tromperie déterminante. Sa structure, que les textes classiques énumèrent, comporte quatre temps. D'abord, un moyen frauduleux, que la tradition range en catégories abstraites : l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie, et l'emploi de manœuvres frauduleuses. Ce dernier terme est le plus exigeant : la doctrine y voit davantage qu'un simple mensonge — il faut des actes, des éléments extérieurs qui donnent crédit au mensonge et déterminent l'erreur ; un mensonge nu, sans aucun appui extérieur, fait débat et suffit rarement. Ensuite, une erreur provoquée chez la victime : c'est parce qu'elle est trompée qu'elle agit. Puis une remise : la victime, ou un tiers pour elle, remet des fonds, des valeurs, un bien, fournit un service ou consent un acte qui l'oblige ou la décharge. Enfin, un préjudice, que la remise fait présumer dans la plupart des analyses. L'élément moral traverse l'ensemble : l'intention de tromper pour obtenir la remise doit exister dès le moyen employé — c'est elle qui distingue l'escroc du débiteur malheureux ou du commerçant trop optimiste.

L'abus de confiance est, en apparence, l'infraction inverse : tout y commence régulièrement. Une chose — fonds, valeurs ou bien quelconque — est remise à

l'auteur, qui l'accepte à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé : la remise est précaire, elle ne transfère pas la propriété. Les situations de remise sont celles de la vie des affaires et de la vie quotidienne : dépôt, mandat, louage de choses, transport, travail à façon. Puis survient le détournement : l'auteur se comporte en propriétaire de la chose remise — il la garde, la vend, l'emploie à un autre usage, la dépense — en violation de la charge acceptée. Le préjudice d'autrui complète la définition. L'élément moral est un dol qui naît ou se révèle après la remise : c'est précisément parce que la remise initiale était honnête, ou du moins non trompée, que l'infraction n'est ni un vol — il n'y a pas eu soustraction — ni une escroquerie — la remise n'a pas été déterminée par une tromperie. Tout le contentieux de la matière tient dans la preuve de l'intention de détourner, qui se distingue de la simple inexécution : ne pas rendre parce qu'on ne peut pas n'est pas détourner parce qu'on ne veut pas.

La frontière entre les deux infractions est le cœur doctrinal de la leçon, et elle se tranche par deux questions ordonnées. Première question : la remise a-t-elle été déterminée par une tromperie ? Si un moyen frauduleux a précédé et causé la remise, l'analyse va vers l'escroquerie. Deuxième question, si la remise était régulière : un détournement est-il survenu ensuite ? Si oui, l'analyse va vers l'abus de confiance. En résumé : dans l'escroquerie, l'intention frauduleuse précède la remise et la provoque ; dans l'abus de confiance, elle la suit. Deux difficultés classiques complètent le tableau. La première est la remise par un tiers ou au préjudice d'un tiers : les définitions s'y adaptent, car ce qui compte est le mécanisme, non la personne du remettant. La seconde est la frontière avec le droit civil : les deux infractions supposent une intention frauduleuse établie ; à défaut, le litige — dette impayée, marché décevant, engagement non tenu — demeure civil, et le pénaliste doit savoir s'arrêter à cette frontière plutôt que de criminaliser l'inexécution.

L'essentiel
Escroquerie : une tromperie — faux nom, fausse qualité, abus d'une qualité vraie, manœuvres — détermine une remise préjudiciable ; l'intention frauduleuse précède la remise. Abus de confiance : une remise régulière et précaire est suivie d'un détournement ; l'intention la suit. Le moment de l'intention et la cause de la remise tranchent la frontière.

Exemple — Dossier fictif comparatif : deux remises d'un même commerçant, tranchées par le moment de la tromperie

```
DOSSIER D'EXERCICE — DEUX REMISES
(faits fictifs, même commerçant)

CAS A — LA FAUSSE QUALITÉ
Un inconnu se présente à un
commerçant fictif comme le mandaté
d'une coopérative fictive, chargé
d'acheter pour son compte. Sur la
foi de cette qualité, le commerçant
lui remet des marchandises à crédit.
L'homme les revend aussitôt et
disparaît.
Analyse :
- Moyen frauduleux : fausse qualité.
- La tromperie PRÉCÈDE la remise
et la DÉTERMINE.
- Remise + préjudice : marchandises
parties, prix jamais payé.
→ Escroquerie, au niveau des éléments.

CAS B — LA REMISE DE CONFIANCE
Le même commerçant confie depuis
des mois des marchandises à un
revendeur fictif, à charge de les
vendre et de reverser le prix.
Les opérations ont longtemps été
régulières. Cette fois, le revendeur
vend, conserve le prix et nie
devoir quoi que ce soit.
Analyse :
- Remise initiale régulière
(mandat de vente), non trompée.
- Détournement POSTÉRIEUR :
conservation du prix + dénégation.
→ Abus de confiance, au niveau
des éléments.

LA RÈGLE DU DOSSIER
Tromperie avant la remise et qui la
cause → escroquerie. Remise régulière
puis détournement → abus de confiance.
```

À retenir

- Escroquerie : le moyen frauduleux précède la remise et la détermine ; un simple mensonge sans appui extérieur fait débat.
- Abus de confiance : la remise est régulière et précaire — rendre, représenter, usage déterminé —, le détournement la suit.
- Sans intention frauduleuse établie, le litige reste civil : ni l'inexécution ni l'insolvabilité ne valent détournement.

Exercice

Un tailleur fictif reçoit d'une cliente une somme d'argent, remise à charge d'acheter un tissu déterminé et de confectionner une tenue pour une cérémonie. La date passe ;

rien n'est livré. Le tailleur reconnaît avoir employé la somme à d'autres achats de son atelier, promet un remboursement par fractions, puis cesse de répondre. Analyse les éléments de l'abus de confiance sur ce dossier : la remise, la charge, le détournement, l'intention. Dis ensuite quel fait supplémentaire, s'il était établi, ferait basculer l'analyse vers l'escroquerie.

✔ Corrigé
La remise est établie et régulière : la cliente a volontairement confié la somme, sans qu'aucune tromperie initiale soit alléguée. La charge est déterminée : acheter un tissu précis et confectionner une tenue — c'est un usage déterminé au sens de la définition, et non un prêt ni un paiement définitif. Le détournement matériel est constitué par l'emploi de la somme à d'autres achats, incompatible avec la charge acceptée. L'élément moral est le point de travail du dossier : l'emploi contraire à la charge, suivi de promesses non tenues puis du silence, forme un faisceau d'indices de l'intention de s'approprier ; mais le corrigé doit noter la limite — si le tailleur établissait une simple difficulté de trésorerie avec intention persistante d'exécuter ou de rembourser, la qualification pénale reculerait devant le litige civil ; c'est la preuve de l'intention qui tranche, et elle se construit sur les comportements, non sur la seule absence de livraison. Le fait qui ferait basculer vers l'escroquerie : établir qu'au moment de la remise, le tailleur a employé un moyen frauduleux qui a déterminé la cliente — par exemple une fausse qualité ou des manœuvres donnant crédit à un atelier qui n'existait pas comme présenté —, car alors l'intention frauduleuse précéderait la remise et la causerait. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le recel et le blanchiment : aperçu

Le recel est la première des infractions dites de conséquence : il suppose, avant lui, une autre infraction. Sa condition préalable est une chose — ou un produit — provenant d'une infraction : le vol de la leçon 4, l'escroquerie ou l'abus de confiance de la leçon 5, ou toute autre atteinte génératrice d'un profit illicite. L'élément matériel prend plusieurs formes que les textes énumèrent en catégories : détenir la chose, la dissimuler, la transmettre, servir d'intermédiaire pour la transmettre, ou encore bénéficier sciemment du produit d'une infraction. L'élément moral est le verrou de la définition : la connaissance de l'origine délictueuse. Elle doit exister au moment de la réception ou de la détention reprochée ; celui qui reçoit de bonne foi, puis apprend l'origine, ne devient pas receleur rétroactivement pour la période de bonne foi — mais conserver la chose en connaissance de cause, à partir de cet apprentissage, entre dans la définition. La connaissance se prouve comme tout élément moral : par les indices du dossier — prix anormalement bas, absence de tout justificatif, circonstances de la transaction, propos tenus. Deux précisions achèvent la construction : le receleur est puni pour son propre fait, distinct de l'infraction d'origine ; et l'auteur de l'infraction d'origine ne peut être son propre receleur pour la même chose — sa détention se confond avec son infraction.

Le blanchiment est la seconde infraction de conséquence, voisine mais distincte : sa finalité n'est pas de détenir ou de transmettre une chose, mais de dissimuler l'origine

illicite de biens ou de fonds, ou d'aider l'auteur de l'infraction d'origine à échapper aux conséquences de son acte. Le mécanisme, décrit ici en termes généraux, comporte deux temps abstraits : d'abord brouiller la trace qui relie les fonds à leur origine — les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas —, ensuite les présenter comme des revenus ou des biens licites. L'élément moral est, là encore, la connaissance de l'origine. La distinction avec le recel se joue sur la finalité : receler, c'est recevoir, détenir ou transmettre en sachant ; blanchir, c'est travailler à l'apparence licite de l'origine. Un même dossier peut rencontrer les deux qualifications à des maillons différents de la chaîne, ce que les études de cas de la leçon 8 entraîneront. Le cours s'en tient à ces mécanismes : ni circuits, ni seuils, ni montages ne sont décrits — ils relèvent du texte en vigueur et d'enseignements spécialisés.

La lutte contre ces infractions repose largement sur la prévention, et c'est par elle que le juriste rencontre le plus souvent la matière. Certaines professions, parce qu'elles reçoivent, détiennent ou font circuler des fonds et des biens, sont placées par les textes en position de vigilance : établissements financiers, professions du change, de l'immobilier, du chiffre et du droit, commerces exposés. Les mécanismes sont généraux et stables : connaître son client, conserver les justificatifs des opérations, et adresser une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier compétente lorsqu'une opération paraît se rattacher à des fonds d'origine illicite — un mécanisme de signalement, déclenché par le soupçon raisonné et non par la certitude, et qui ne fait pas du déclarant un accusateur. La coopération internationale complète le dispositif, car les chaînes de conséquence ignorent les frontières. Pour l'étudiant, la leçon pratique rejoint la leçon 4 : les justificatifs — facture, reçu, provenance établie — sont à la fois l'outil de la prévention et l'indice central de la connaissance dans les dossiers de recel.

L'essentiel
Le recel suppose une chose provenant d'une infraction, un acte de détention, de dissimulation, de transmission ou de profit, et la connaissance de l'origine. Le blanchiment vise une finalité distincte : dissimuler l'origine illicite de fonds pour leur donner une apparence licite. La prévention repose sur la vigilance des professions exposées et la déclaration de soupçon.

Exemple — Chaîne fictive de recel en trois maillons, qualifiés séparément

```
DOSSIER D'EXERCICE — TROIS MAILLONS
(faits fictifs, suite du dossier
du téléphone de la leçon 4)

MAILLON 1 — L'AUTEUR DE L'ORIGINE
Le visiteur a soustrait le téléphone
dans l'atelier (leçon 4).
→ Il répond de l'infraction
d'origine. Il n'est pas receleur
de sa propre chose soustraite :
la détention se confond avec
son infraction.

MAILLON 2 — L'ACHETEUR QUI SAIT
Il vend le téléphone, le soir même,
à un prix très inférieur à sa valeur,
sans facture ni accessoire, à un
acheteur qui connaît ses habitudes
et ne pose aucune question.
Analyse pour l'acheteur :
- Chose provenant d'une infraction :
oui, le téléphone soustrait.
- Acte : acquisition et détention.
- Connaissance : indices réunis —
prix, absence de justificatif,
circonstances.
→ Recel réuni au niveau des éléments.

MAILLON 3 — LE REVENDEUR
L'acheteur dépose ensuite le
téléphone, en dépôt-vente, chez un
commerçant qui le revend à un
client ordinaire.
Analyse : tout dépend de la
connaissance du commerçant —
indices à établir un à un.
Le client final, de bonne foi et
sans connaissance, n'est pas
receleur.

LEÇON DU DOSSIER
Une chaîne se qualifie maillon par
maillon : la connaissance est
personnelle et se prouve par les
indices propres à chacun.
```

À retenir

• Recel = chose d'origine délictueuse + acte de détention, dissimulation ou transmission + connaissance de l'origine.

• Blanchiment ≠ recel : la finalité y est de dissimuler l'origine illicite et de donner une apparence licite aux fonds.

• La connaissance se prouve par les indices — prix anormal, absence de justificatif, circonstances — et elle est personnelle à chaque maillon.

Exercice

Deux situations fictives te sont soumises. a) Un réparateur conserve dans son arrière-boutique, en le sachant, un ordinateur dont il sait qu'il provient du vol d'une école du quartier ; il attend, dit-il, « que les choses se calment » pour le revendre. b) Un commerçant inscrit dans son livre de caisse fictif, comme recettes de son commerce, des sommes qu'il sait provenir d'une escroquerie commise par un tiers, afin qu'elles paraissent être le produit de ses ventes. Pour chacune des deux situations, choisis entre recel et blanchiment, et justifie par la finalité de l'acte et les éléments réunis.

✔ Corrigé

Situation a) : la qualification est le recel. La condition préalable est remplie — l'ordinateur provient d'une infraction établie dans l'énoncé. L'élément matériel est une détention assortie d'une dissimulation : conserver la chose à l'abri, dans l'attente. L'élément moral est donné : le réparateur connaît l'origine. La finalité est de garder puis d'écouler la chose elle-même, non de fabriquer une apparence licite à des fonds : c'est le critère de distinction de la leçon. Situation b) : la qualification est le blanchiment. Les sommes proviennent d'une infraction connue de leur détenteur, et l'acte reproché ne consiste ni à les détenir simplement, ni à les transmettre : il consiste à les présenter, par une écriture fictive, comme le produit licite d'un commerce — c'est-à-dire à dissimuler leur origine pour leur donner une apparence régulière, ce qui est la finalité propre du blanchiment. Le corrigé souligne la méthode : entre deux infractions de conséquence voisines, on ne choisit pas au nom, mais à la finalité de l'acte et aux éléments que le dossier établit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les infractions contre l'ordre public : aperçu

Les infractions contre l'ordre public forment la famille la plus vaste du catalogue, parce que l'intérêt qu'elles protègent est composite. On y distingue classiquement trois faisceaux. Le premier protège l'autorité de l'État et le fonctionnement régulier de ses services : il faut que les décisions légales s'exécutent et que ceux qui les exécutent soient respectés dans leur fonction. Le deuxième protège la paix publique : la tranquillité des lieux et des rassemblements, condition de la vie commune. Le troisième protège la confiance publique : la foi que chacun doit pouvoir accorder aux documents, aux signes et aux instruments qui font circuler les droits — sans elle, aucune transaction n'est sûre. Cette cartographie suffit à l'étudiant de Licence : l'essentiel est de rattacher chaque définition nouvelle à son faisceau, car c'est l'intérêt protégé qui éclaire ses éléments, selon la méthode de la leçon 1.

Deux définitions de cette famille méritent d'être travaillées en éléments. Le faux est l'altération de la vérité dans un document ou un support destiné à établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques, lorsque cette altération est de nature à causer un préjudice ; l'usage de faux est l'utilisation, en connaissance de cause, d'un tel document — deux infractions distinctes, qui peuvent se cumuler chez la même

personne ou se répartir entre un fabricant et un utilisateur. La vigilance porte sur trois points : le support doit avoir une valeur probante — une simple note sans portée juridique n'y suffit pas — ; l'altération doit porter sur la vérité — erreur matérielle sans intention trompeuse exclue — ; et l'usage suppose la connaissance de la fausseté, de sorte que l'utilisateur de bonne foi n'encourt rien. Dans le faisceau de l'autorité, deux notions suffisent à ce niveau : l'outrage, qui vise les comportements de mépris adressés à une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; et la rébellion, qui suppose une opposition active à l'exécution d'un acte de l'autorité — la simple désobéissance passive n'y suffit pas, et la distinction fait l'objet de discussions classiques.

Les autres faisceaux ne sont ici que cadrés, en une phrase chacun, comme il convient à un aperçu. Les atteintes à la santé publique par les stupéfiants — production, trafic, usage — forment une famille que les textes en vigueur répriment pour elle-même et qui relève, pour son étude détaillée, d'enseignements spécialisés et du texte applicable. La traite des personnes — recruter, transporter ou héberger des personnes à des fins d'exploitation — est réprimée par les textes en vigueur et par des instruments internationaux, au titre à la fois de l'ordre public et des droits fondamentaux ; elle est seulement signalée ici, sans description. L'association de malfaiteurs, enfin, vise le groupement formé ou l'entente établie en vue de préparer des infractions, matérialisée par des actes préparatoires : sa logique est préventive, punir le projet organisé avant sa réalisation, et elle fait le lien avec la tentative et la participation du droit pénal général. Pour chacune de ces familles, la consigne du cours tient en une ligne : retenir l'intérêt protégé et la place dans la carte, et lire la définition précise dans le texte en vigueur.

L'essentiel
L'ordre public protégé se décompose en trois faisceaux : l'autorité de l'État, la paix publique, la confiance publique. Le faux — altération de la vérité dans un document à valeur probante, de nature à causer un préjudice — et son usage, en connaissance de cause, sont les définitions à savoir décomposer ; les autres familles sont cadrées par leur intérêt protégé.

Exemple — Cartographie des familles d'ordre public : cases sans détails

```
CARTE DES FAMILLES — ORDRE PUBLIC
(aperçu : intérêt protégé et place
dans le cours, sans définitions
détaillées — elles sont au texte
en vigueur)

FAISCEAU 1 — AUTORITÉ DE L'ÉTAT
Bien protégé : l'exécution régulière
des décisions et la fonction des
personnes qui les appliquent.
Notions travaillées : outrage
(mépris adressé à la fonction),
rébellion (opposition active à
l'exécution d'un acte).

FAISCEAU 2 — PAIX PUBLIQUE
Bien protégé : la tranquillité des
lieux et des rassemblements.
Notions cadrées : attroupement et
troubles, selon les définitions
du texte en vigueur.

FAISCEAU 3 — CONFIANCE PUBLIQUE
Bien protégé : la foi due aux
documents qui établissent les
droits et les faits.
Définitions travaillées : faux
(altération de la vérité dans un
document probant) et usage de faux
(utilisation en connaissance
de cause).

FAMILLES SIGNALÉES (cadrage)
Santé publique : les infractions
liées aux stupéfiants, réprimées
par les textes en vigueur.
Dignité et droits fondamentaux :
la traite des personnes, réprimée
par les textes en vigueur et les
instruments internationaux.
Prévention des projets :
l'association de malfaiteurs,
groupement en vue d'infractions.
```

À retenir

• Trois faisceaux à distinguer : autorité de l'État, paix publique, confiance publique — chaque définition se rattache à l'un d'eux.

• Faux = altération de la vérité dans un document à valeur probante, de nature à causer un préjudice ; usage = utilisation en connaissance de cause.

• Pour les familles seulement cadrées — stupéfiants, traite, association —, on retient l'intérêt protégé et la place dans la carte ; la définition est au texte en vigueur.

Exercice

Pour obtenir un avantage administratif fictif, un candidat joint à son dossier un certificat qu'il a fabriqué lui-même, en imitant la présentation d'un document officiel d'exercice, alors qu'aucune autorité ne le lui a délivré. Son dossier est examiné et l'avantage accordé sur la foi du document. Analyse : la fabrication réunit-elle les éléments du faux ? L'utilisation du document par son propre fabricant ajoute-t-elle une qualification distincte ? Et si le même document avait été utilisé, à son insu quant à sa fausseté, par un ami du candidat, quelle serait la situation de cet ami ?

✔ Corrigé
La fabrication réunit les éléments du faux tels que la leçon les pose. L'altération de la vérité est complète : le document énonce une attestation qui n'a jamais été délivrée, et il est fabriqué pour passer pour ce qu'il n'est pas. Le support a une valeur probante dans le contexte : c'est un certificat destiné à établir un fait devant une administration, et c'est précisément pour cela qu'il a été produit. Le préjudice, au moins éventuel, est présent : l'avantage a été accordé sur la foi du document, au détriment de la régularité du traitement des dossiers et, le cas échéant, des autres candidats. L'intention est établie par la fabrication même, faite en vue de l'avantage. L'utilisation par le fabricant constitue en outre un usage de faux : fabrication et usage sont deux définitions distinctes, et leur réunion chez la même personne fait l'objet des règles de concours du droit pénal général ; l'étudiant doit en tout cas savoir les analyser séparément avant de les cumuler. L'ami, enfin, qui utiliserait le document en ignorant sa fausseté, ne réunirait pas l'élément moral de l'usage, qui exige la connaissance de la fausseté : pas d'usage punissable pour lui, ce qui illustre une fois de plus que, dans cette famille comme dans les autres, la connaissance est un élément à établir et non une présomption. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Études de cas pratiques

Cette dernière leçon met la méthode en mouvement, sur deux dossiers complets d'atteintes aux biens — les seuls, on l'aura compris, sur lesquels ce cours fait travailler des faits. Le protocole est celui du droit pénal général, rappelé une dernière fois : trier les faits établis en les séparant des allégations ; choisir le ou les textes candidats ; contrôler les éléments un à un, en commençant par la condition préalable ; devant un élément défaillant, ne pas forcer la qualification, mais chercher le texte voisin que les faits, eux, remplissent ; conclure de façon réservée, la peine et la définition complète relevant du texte en vigueur. Les deux cas qui suivent ont été choisis parce qu'ils font échouer la première qualification venue : dans l'un comme dans l'autre, la tentation est de dire « vol » trop vite, et c'est le mode de la remise — le fait le plus simple du dossier — qui commande toute l'analyse.

Le premier dossier se déroule dans un marché fictif : une grossiste confie des ballots de tissus à un revendeur, à charge de les vendre et de reverser le prix, commission déduite. Après des mois d'opérations régulières, le revendeur vend une livraison entière, conserve le tout et soutient que les tissus lui avaient été vendus à crédit. Le second dossier est un dépôt : un client laisse sa moto, pour une nuit, dans un gardiennage fictif, contre un reçu d'exercice ; le gardien la prête à un tiers, qui la vend

au lieu de la rapporter ; l'acheteur, enfin, l'a acquise sans reçu et à bas prix, en sachant d'où elle venait. Trois personnages, trois positions différentes devant la même chose : le déposant qui a remis, le dépositaire qui a disposé, le tiers qui a reçu puis revendu, l'acheteur qui a acquis en connaissance de cause. C'est la configuration complète de la filière — remise, détournement, conséquence — réunie dans un seul fait divers d'école.

La fiche qui suit présente la qualification complète des deux dossiers, en protocole. L'étudiant la lira activement : à chaque étape, il se demandera quel fait du dossier la fonde, et ce qu'il faudrait changer au dossier pour que la conclusion change. C'est ce va-et-vient entre le fait et la définition qui constitue le savoir-faire du pénaliste spécial : les textes changent, les codes diffèrent d'un État à l'autre, mais la discipline de la qualification — condition préalable, éléments, élément défaillant, texte voisin — demeure. Les travaux dirigés et le travail pratique prolongent l'entraînement sur des dossiers du même niveau de sobriété, et l'ensemble du cours se referme sur la consigne qui l'a ouvert : la définition se lit dans le texte en vigueur, et jamais ailleurs.

L'essentiel
Qualifier, c'est appliquer le protocole sans brûler d'étape : faits triés, texte candidat, éléments contrôlés un à un en commençant par la condition préalable, texte voisin si un élément fait défaut, conclusion réservée. Sur les atteintes aux biens, le fait qui commande l'analyse est le mode de la remise : prise, remise régulière, remise trompée, réception en connaissance de cause.

Exemple — Deux cas pratiques complets qualifiés en protocole : le marché fictif et le dépôt fictif

```
CAS A — LE MARCHÉ DE ZAMBOUGOU (faits fictifs)
Faits triés : remise hebdomadaire de ballots
par une grossiste à un revendeur, à charge de
vendre et de reverser le prix, commission
déduite ; mois d'opérations régulières ; puis
vente d'une livraison entière, prix conservé,
et contestation (achat à crédit allégué).
Qualification en protocole :
- Vol ? Non : remise volontaire, pas de
soustraction.
- Escroquerie ? Non, sauf preuve d'une
tromperie initiale : les opérations
régulières établissent une remise de
confiance.
- Abus de confiance ? Oui : remise précaire
(mandat de vente), détournement postérieur,
intention inférée de la conservation et de
la dénégation.
Point de preuve : la nature de la remise
(bons de livraison fictifs, habitudes).

CAS B — LE DÉPÔT DE LA MOTO (faits fictifs)
Faits triés : dépôt d'une nuit contre reçu ;
le gardien prête la moto à un tiers ; le
tiers la vend ; l'acheteur l'acquiert sans
reçu, à bas prix, en sachant sa provenance.
Qualification en protocole :
- Le gardien : remise régulière (dépôt) ; le
prêt excède la charge. Détournement si
intention d'appropriation établie ; à
défaut, manquement civil au dépôt.
- Le tiers : chose reçue (remise) puis
vendue pour son compte : détournement
d'une chose remise — abus de confiance,
et non vol, faute de soustraction.
- L'acheteur : chose d'origine délictueuse
acquise en connaissance de cause
(indices réunis) : recel.
Conclusion : trois positions, trois
qualifications, une seule chose — et aucune
peine énoncée : texte en vigueur.
```

À retenir

• Le protocole de qualification : faits triés, texte candidat, éléments un à un, texte voisin si un élément fait défaut, conclusion réservée.

• Devant une atteinte aux biens, la première question est le mode du changement de mains : prise, remise régulière, remise trompée, réception en sachant.

• Dans un même dossier, chaque personnage se qualifie séparément : auteur de la remise, détenteur qui détourne, tiers qui reçoit en connaissance de cause.

Exercice

Un atelier fictif de menuiserie reçoit d'une cliente une somme d'argent, remise à charge d'acheter un bois déterminé et de fabriquer une bibliothèque. L'artisan emploie

la somme au loyer de son atelier, ne fabrique rien, puis — mis en demeure par la cliente — achète finalement le bois et commence le travail, avec un retard considérable. Applique le protocole complet : faits triés, texte candidat, éléments contrôlés un à un. La qualification d'abus de confiance est-elle réunie ? Justifie avec précision, en distinguant ce qui est établi de ce qui ne l'est pas.

✔ Corrigé
Faits triés : une remise d'argent, régulière en apparence, à charge déterminée — acheter un bois et fabriquer un meuble ; un emploi de la somme à un autre usage, le loyer ; puis, après la demande de la cliente, l'achat du bois et le commencement du travail, en retard. Texte candidat : l'abus de confiance. Contrôle des éléments : la condition préalable est réunie — remise précaire à usage déterminé. L'élément matériel du détournement est discutable en sa première phase : l'emploi de la somme à un autre usage est bien un emploi contraire à la charge, et c'est l'acte matériel classique du détournement de fonds remis. Le point décisif est l'élément moral : l'intention de s'approprier définitivement la chose remise. Or la suite du dossier la contredit partiellement : mis en demeure, l'artisan exécute — tardivement, mais il exécute —, ce qui dessine davantage une difficulté de trésorerie et un usage temporaire des fonds qu'une volonté d'appropriation. Position d'école : la qualification pénale n'est réunie qu'à la condition que le dossier établisse l'intention frauduleuse ; en l'état des faits triés, elle n'est pas acquise, et le litige relève au premier chef du droit civil — inexécution et retard —, le pénaliste devant savoir conclure à l'insuffisance d'un élément plutôt que forcer la qualification. La frontière tracée à la leçon 5 trouve ici son application exacte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Trois remises, trois qualifications

Trois faits fictifs, sobres, te sont soumis. a) Pendant l'absence du vendeur, un visiteur prend un casque posé sur le comptoir d'une boutique fictive et repart avec. b) Un inconnu se présente à un grossiste fictif comme l'acheteur attitré d'une coopérative fictive et, sur la foi de cette qualité, obtient la remise de sacs de riz à crédit ; il les revend immédiatement et disparaît. c) Une association de quartier fictive remet à son trésorier une somme collectée pour l'achat d'un matériel déterminé ; le trésorier emploie la somme à ses dépenses personnelles et présente ensuite de faux comptes rendus à l'association. Pour chaque fait : choisis la qualification qui s'ouvre — vol, escroquerie, abus de confiance — et justifie par les éléments, en identifiant pour chacun le fait qui commande l'analyse.

✔ Corrigé du TD 1
Fait a) — le vol. Aucune remise n'a eu lieu : la chose est prise sur le comptoir, contre la volonté de son détenteur légitime, par quelqu'un qui entend se l'approprier. Le fait qui commande l'analyse est l'absence de remise : c'est elle qui ouvre la soustraction et ferme la porte aux infractions de remise. Fait b) — l'escroquerie. La remise existe, mais elle a été déterminée par un moyen frauduleux : la fausse qualité d'acheteur attitré d'une coopérative, qui a donné crédit au mensonge et provoqué la remise à crédit. L'intention frauduleuse précède la remise et la cause : c'est le critère de la leçon 5. Le fait qui commande l'analyse est la cause de la remise. Fait c) — l'abus de confiance. La remise au trésorier est régulière : elle procède de sa fonction et de la confiance de l'association, à charge d'un usage déterminé — l'achat du matériel. Le détournement est postérieur : emploi de la somme à des dépenses personnelles. Les faux comptes rendus, postérieurs au détournement, en sont la dissimulation et non la cause de la remise : ils ne font pas basculer vers l'escroquerie, dont la tromperie doit précéder et déterminer la remise — précision que le corrigé souligne, car c'est la confusion la plus fréquente du dossier. Le fait qui commande l'analyse est donc, une fois encore, le moment où se situe l'intention frauduleuse par rapport à la remise. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

TD 2 — De l'infraction d'origine au profit : recel ou blanchiment ?

Suite fictive d'un dossier d'escroquerie d'école : un escroc a obtenu, par un faux bon de commande fictif, la remise de marchandises qu'il a revendues ; le prix de la revente — des fonds dont l'origine est donc l'escroquerie — est remis à un intermédiaire qui connaît cette origine. L'intermédiaire conserve d'abord les fonds chez lui pendant quelque temps, puis les inscrit dans la comptabilité fictive de son petit commerce comme s'il s'agissait de ses propres recettes, et les emploie alors ouvertement. Analyse la situation de l'intermédiaire en deux temps : que vaut la première phase — la conservation en connaissance de cause ? Que vaut la seconde — l'inscription comme recettes ? Les deux qualifications peuvent-elles se rencontrer dans un même dossier, et à quelle condition ?

✔ Corrigé du TD 2
Première phase : la conservation des fonds en connaissance de leur origine délictueuse relève de la logique du recel, dans sa forme de détention ou de bénéfice du produit d'une infraction : l'intermédiaire n'a participé ni à l'escroquerie ni à sa tromperie, mais il reçoit et garde, en sachant, le produit qu'elle a généré ; les éléments du recel — chose ou produit provenant d'une infraction, acte de détention, connaissance — sont réunis au niveau du raisonnement. Seconde phase : l'inscription des sommes comme recettes de son commerce change la finalité de l'acte. Il ne s'agit plus seulement de garder le produit, mais de lui fabriquer une origine apparente et licite — le produit de ventes régulières —, ce qui est le mécanisme propre du blanchiment tel que la leçon 6 le définit : dissimuler l'origine illicite sous une apparence de licéité. Les deux qualifications peuvent donc se rencontrer dans un même dossier, y compris chez la même personne, dès lors que des comportements distincts les fondent : détenir en sachant, puis travailler à l'apparence. Le corrigé rappelle les règles de prudence de ce type d'analyse : qualifier acte par acte et non par bloc, ne jamais décrire les mécanismes au-delà des catégories générales, et renvoyer les définitions complètes au texte en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Atelier de qualification — le dossier de l'atelier de réparation

Dossier fictif complet, à traiter en fiches de qualification selon le protocole du cours. Dans un atelier fictif de réparation de cycles : 1) chaque matin, le patron remet à son apprenti la caisse à outils de l'atelier, nécessaire aux réparations de la journée ; un soir, l'apprenti emporte une perceuse de la caisse et la vend à un voisin ; 2) un client laisse son téléphone en réparation sur l'établi ; pendant une courte absence du personnel, le téléphone disparaît ; l'enquête d'école établit qu'un autre client, présent dans l'atelier, l'a emporté ; 3) le voisin qui a acheté la perceuse l'a payée très en dessous de sa valeur, sans aucun reçu, alors que l'apprenti lui avait dit qu'elle « venait de l'atelier » et qu'il valait mieux ne pas en parler. Rédige trois fiches de qualification — une par fait — comportant chacune : les faits triés, la condition préalable, les éléments matériel et moral, la qualification retenue au niveau des éléments, et le point de preuve décisif.

✔ Attendus du TP 1
Fiche 1 — l'apprenti et la perceuse. Faits triés : remise quotidienne de la caisse par le patron, à charge d'usage pour les réparations ; emport d'une perceuse un soir ; vente à un tiers. Condition préalable : une remise régulière et précaire — la détention matérielle et fonctionnelle de l'outil, non sa propriété ni même sa possession pleine ; c'est ce qui écarte le vol, la soustraction supposant l'absence de remise de la chose elle-même. Élément matériel : le détournement, accompli par la vente, acte de propriétaire incompatible avec la charge de la remise. Élément moral : l'intention de s'approprier, établie par la vente et la dissimulation. Qualification retenue au niveau des éléments : abus de confiance. Point de preuve décisif : la nature exacte de la remise du matin — usage pour la journée — que les habitudes de l'atelier établissent. Fiche 2 — le téléphone du client. Faits triés : téléphone laissé en réparation, donc remis au personnel de l'atelier, non au client qui l'a emporté ; disparition pendant une absence ; emport par un client présent. Condition préalable pour le vol : la chose d'autrui — elle appartient au client déposant. Élément matériel : une soustraction pure — aucune remise n'a été faite à l'auteur de l'emport, ni par le propriétaire, ni par l'atelier dépositaire. Élément moral : l'intention d'appropriation, à établir par le comportement ultérieur. Qualification retenue : vol, au niveau des éléments. Point de preuve décisif : l'identification de l'auteur de l'emport et l'absence de toute remise à son profit. Fiche 3 — le voisin acheteur. Faits triés : achat de la perceuse à bas prix, sans reçu, avec la confidence sur sa provenance. Condition préalable du recel : une chose provenant d'une infraction — la perceuse détournée. Élément matériel : l'acquisition et la détention. Élément moral : la connaissance de l'origine, établie par un faisceau d'indices concordants — prix très inférieur à la valeur, absence de reçu, propos du vendeur invitant au silence. Qualification retenue : recel, au niveau des éléments. Point de preuve décisif : la réunion des indices de connaissance, aucun d'eux n'étant, à lui seul, nécessairement suffisant. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Une bicyclette, trois variantes fictives. a) Son propriétaire la prête à un voisin pour une course précise ; le voisin la vend le lendemain à un tiers et garde le prix. b) La bicyclette, rangée dans la cour de son propriétaire, est prise de nuit par un inconnu qui repart avec. c) Un locataire se présente sous un faux nom pour louer la bicyclette à une boutique fictive, avec l'intention, dès la remise, de ne jamais la rapporter ; il la conserve. Pour chaque variante, donne la qualification qui s'ouvre et le critère décisif, en une ou deux phrases.

✔ Corrigé
Variante a) — abus de confiance : la remise est régulière (prêt à charge de restitution), et le détournement — la vente — lui est postérieur ; le critère décisif est la remise précaire suivie d'un acte de propriétaire. Variante b) — vol : aucune remise ; la chose d'autrui est prise contre la volonté de son détenteur ; le critère décisif est la soustraction, la circonstance de nuit relevant ensuite de la graduation par le texte en vigueur. Variante c) — escroquerie : la remise, quoique volontaire en apparence, a été déterminée par un moyen frauduleux — le faux nom employé pour obtenir la location — et l'intention frauduleuse précède la remise ; on n'est donc pas dans le schéma de l'abus de confiance, où la remise est régulière et l'intention postérieure. Le critère décisif, une fois de plus : le moment de l'intention frauduleuse par rapport à la remise, et la cause de celle-ci. Les trois variantes montrent que la même chose, et presque le même résultat, peuvent recevoir trois qualifications différentes selon le mécanisme de la remise. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un tiers fabrique, pour rendre service, un relevé de notes fictif qu'il présente comme délivré par un établissement scolaire fictif. Un étudiant, qui sait que le document est fabriqué, le joint à un dossier de demande de bourse fictive ; l'administration, trompée, verse la première fraction de la bourse. Analyse la fabrication pour le tiers, puis l'utilisation pour l'étudiant, en éléments. Que changerait, pour l'étudiant, le fait qu'il ait cru le document authentique ?

✔ Corrigé
Pour le tiers, la fabrication : le relevé est un document destiné à établir des faits — des résultats scolaires — devant une administration ; il est fabriqué pour passer pour un document délivré par un établissement, ce qui constitue une altération de la vérité dans un support à valeur probante ; le préjudice est au moins éventuel, dès lors que le document est destiné à fonder des décisions et des versements ; l'intention est inhérente à la fabrication faite pour être utilisée. La qualification de faux s'ouvre donc au niveau des éléments. Pour l'étudiant, l'utilisation : employer un document que l'on sait faux, pour obtenir une décision et un versement, réunit l'usage de faux — utilisation en connaissance de cause —, indépendamment de la fabrication, qui n'est pas son fait ; l'analyse des rapports entre l'usage et le préjudice obtenu suit ensuite les règles générales. Si l'étudiant avait cru le document authentique, l'élément moral de l'usage disparaîtrait : la connaissance de la fausseté est un élément de la définition, non une circonstance ; il ne resterait alors que la situation du tiers fabricant, et éventuellement celle de qui le lui aurait remis en le sachant faux — ce que l'énoncé ne donne pas. L'exercice rappelle la vigilance constante de la famille : dans les infractions de faux comme dans le recel, la connaissance est un élément à établir, jamais un détail. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Exercice 3

Deux acheteurs fictifs acquièrent, le même jour, deux exemplaires d'un même matériel provenant en réalité d'un même vol d'école — ce qu'aucun des deux ne sait au départ. Le premier achète chez un commerçant établi, au prix habituel, et reçoit une facture régulière. Le second achète le soir, à un inconnu rencontré près du marché fictif, à un prix très inférieur, sans facture, le vendeur refusant de dire d'où vient le matériel. Pour chacun, la qualification de recel peut-elle être retenue ? Justifie par l'élément qui décide de tout dans cette infraction.

✔ Corrigé

L'élément décisif est la connaissance de l'origine délictueuse, au moment de la réception. Pour le premier acheteur, elle fait défaut : prix normal, vendeur établi, facture régulière — rien, dans les faits donnés, ne permet d'établir qu'il connaissait ni même soupçonnait l'origine du matériel ; la condition préalable du recel — une chose provenant d'une infraction — est objectivement remplie, mais l'élément moral manque, et la qualification échoue : il est un acquéreur de bonne foi, dont la situation relèvera des règles civiles sur la chose volée, non du droit pénal. Pour le second acheteur, les indices convergent : horaire et lieu inhabituels pour une telle transaction, prix très inférieur à la valeur, absence de tout justificatif, refus du vendeur d'indiquer la provenance. Pris ensemble, ils permettent au juge d'établir la connaissance — non parce que l'acheteur aurait dû être prudent, ce qui serait une simple négligence, mais parce que le faisceau d'indices caractérise qu'il ne pouvait ignorer l'origine douteuse et l'a acceptée. La qualification de recel s'ouvre donc pour lui, au niveau des éléments. L'exercice illustre la règle de preuve propre à l'infraction : la connaissance ne se présume pas, elle se déduit d'indices précis, datés et concordants, appréciés acquéreur par acquéreur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code pénal et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La première opération du droit pénal spécial devant un fait nouveau est de…

A) Choisir la peine qui paraît juste

B) Lire l'incrimination candidate comme une définition et en contrôler les éléments un à un

C) Rechercher si l'auteur a déjà été condamné

2. Dans la construction des atteintes volontaires à la personne, la préméditation désigne…

A) Une intention formée avant l'action, avec réflexion, et maintenue jusqu'à elle

B) Le fait que le résultat soit particulièrement grave

C) Une manière particulière d'exécuter l'acte

3. Une atteinte involontaire suppose, outre un dommage visé par le texte…

A) La seule survenance du dommage

B) Une intention de nuire atténuée

C) Une faute — imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence — causalement liée au dommage

4. Le vol suppose une soustraction, c'est-à-dire…

A) La détention prolongée d'une chose remise

B) La prise de possession de la chose d'autrui contre la volonté de son détenteur légitime

C) Le refus de payer une chose régulièrement achetée

5. Une chose égarée par son propriétaire, puis gardée par celui qui la trouve en sachant à qui elle appartient…

A) Ne peut relever que du droit civil dans tous les cas

B) Est une chose abandonnée, donc sans qualification possible

C) Demeure la chose d'autrui : la qualification de vol peut s'ouvrir

6. L'escroquerie se distingue de l'abus de confiance parce que…

A) La tromperie y précède la remise et la détermine, quand l'abus de confiance suit une remise régulière

B) Elle ne suppose aucun préjudice

C) Elle porte toujours sur des sommes plus importantes

7. Dans l'abus de confiance, la remise de la chose doit être…

A) Obtenue par une tromperie préalable

B) Régulière et précaire : à charge de rendre, de représenter ou d'en faire un usage déterminé

C) Toujours écrite et notariée

8. Le receleur répond…

A) Seulement s'il a participé à l'infraction d'origine

B) Automatiquement de l'infraction d'origine, comme son auteur

C) De son propre fait : détenir, dissimuler ou transmettre en connaissant l'origine délictueuse de la chose

9. Le blanchiment se distingue du recel par sa finalité, qui est de…

A) Dissimuler l'origine illicite de fonds ou de biens pour leur donner une apparence licite

B) Remettre la chose à son propriétaire

C) Détenir la chose le plus longtemps possible

10. L'usage de faux suppose, chez celui qui utilise le document…

A) Qu'il soit lui-même le fabricant du document

B) La connaissance de la fausseté du document

C) Un profit effectivement réalisé

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La méthode du cours : condition préalable, élément matériel, élément moral — la peine ne se lit qu'ensuite, dans le texte en vigueur.

2. Réponse A — La préméditation qualifie l'intention, non le geste ni le résultat : c'est le dessein délibéré qui marque le degré le plus élevé de la résolution.

3. Réponse C — Sans faute établie et sans lien de causalité entre la faute et le dommage, la qualification involontaire échoue, même si le préjudice est réel.

4. Réponse B — S'il y a remise volontaire, il n'y a pas soustraction : l'analyse se déplace alors vers l'abus de confiance ou l'escroquerie.

5. Réponse C — La chose perdue n'est pas abandonnée : elle continue d'appartenir à autrui, et la garder en connaissance de cause peut réunir les éléments du vol.

6. Réponse A — Le critère est chronologique et causal : intention frauduleuse avant et causant la remise (escroquerie), ou détournement après une remise régulière (abus de confiance).

7. Réponse B — La remise précaire est la condition préalable de l'infraction : sans charge de restitution ou d'usage déterminé, pas d'abus de confiance.

8. Réponse C — Le recel est une infraction autonome et de conséquence ; son élément décisif est la connaissance de l'origine, et l'auteur de l'infraction d'origine n'est pas son propre receleur.

9. Réponse A — Receler, c'est recevoir ou garder en sachant ; blanchir, c'est travailler à l'apparence licite de l'origine.

10. Réponse B — L'utilisateur de bonne foi ne réunit pas l'élément moral : la connaissance de la fausseté est un élément de la définition, et le préjudice peut n'être qu'éventuel.

Résumé — les notions importantes

• Le droit pénal spécial lit chaque incrimination comme une définition : condition préalable, élément matériel, élément moral, élément légal renvoyé au texte en vigueur.

• Les atteintes volontaires à la personne se construisent sur le couple intention et résultat ; la préméditation est une qualité de l'intention — dessein formé avec réflexion et maintenu.

• Les atteintes involontaires reposent sur une architecture en trois questions : faute caractérisée, dommage visé par le texte, causalité entre la faute et le dommage.

• Le vol réunit une chose, la chose d'autrui et une soustraction — prise sans remise — accompagnée de l'intention de se comporter en propriétaire.

• Escroquerie et abus de confiance se départagent par la remise : tromperie qui la précède et la détermine d'un côté ; remise régulière et précaire suivie d'un détournement de l'autre.

• Le recel suppose une chose d'origine délictueuse détenue ou transmise en connaissance de cause ; le blanchiment vise à dissimuler cette origine sous une apparence licite.

• Les infractions contre l'ordre public se cartographient en trois faisceaux : autorité de l'État, paix publique, confiance publique — le faux et son usage s'y décomposent en éléments.

• La qualification suit un protocole constant : faits triés, texte candidat, éléments contrôlés un à un, texte voisin si un élément fait défaut, conclusion réservée — la peine se lit dans le Code pénal malien en vigueur.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Droit pénal général et droit pénal spécial

Chaîne : CRIMINOCORPUS | Histoire de la justice · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation universitaire de la distinction entre droit pénal général et droit pénal spécial, et de la place de chaque incrimination dans l'ensemble. Les définitions précises et les peines applicables se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=xWOKSJ9T7B8

Leçon 1 — Les 3 éléments de l'infraction en Droit Pénal

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Le rappel méthodique des trois éléments de l'infraction — légal, matériel, moral — qui sert de grille de lecture à toutes les définitions de ce cours. Rappelle-toi que l'élément légal renvoie, pour toi, au Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=wXy63tYrcPg

Leçon 4 — Cours de Droit Pénal Spécial - Le Vol

Chaîne : academie juridique · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours complet sur le vol : définition, éléments constitutifs et distinctions avec les infractions voisines, en écho direct à la leçon 4. Les incriminations précises et les peines se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Dz_94i_CM

Leçon 5 — Cours de Droit Pénal Spécial - Escroquerie

Chaîne : academie juridique · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours complet sur l'escroquerie : moyens frauduleux, remise et préjudice, qui prolonge la première moitié de la leçon 5. Les incriminations précises et les peines se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=4-0uoryEnSY

Leçon 5 — Comprendre l'abus de confiance en 5 minutes (Droit Pénal Spécial / Général)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

L'abus de confiance expliqué en quelques minutes : remise précaire, détournement et frontières avec le vol et l'escroquerie. Les incriminations précises et les peines se lisent dans le Code pénal malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=gOhm7Kp0uUE

Sources et références

• Code pénal du Mali, dans sa version en vigueur publiée au Journal officiel : le texte de référence pour la définition complète et la peine de chaque incrimination étudiée — aucune disposition n'en est reproduite dans ce cours.

• Manuels universitaires de droit pénal spécial, dans leurs éditions récentes : pour les définitions détaillées de chaque infraction et les discussions doctrinales signalées dans les leçons.

• Manuel de droit pénal général correspondant au cours DRO-L2-05 de cette bibliothèque : pour le protocole de qualification, la tentative, la participation et les causes d'irresponsabilité mobilisés dans les études de cas.

• Documentation publique des dispositifs de lutte contre le blanchiment, décrite par ses fonctions : cellule de renseignement financier, obligations de vigilance et déclaration de soupçon des professions exposées, coopération internationale.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !